

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 물품구매 계약기간 변경에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○○사업단은 본사, 본부와의 업무분장에 근거하여 감독업무를 수행하며, 부대 공사와 관련해서 내자, 공사, 용역 또한 자체 발주하고 있다.

○○○○○○사업단은 '23.01월~'24.08월까지 신규 단년도 계약을 141건 체결하였으며(신규장기, 연차별 제외), 이중 40건에 대해서는 계약기간을 변경하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 제1조 (총칙)에 따르면 계약담당 공무원과 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 한다.

동 규정 제25조 (계약기간의 연장)에 따르면 발주기관의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우에는 지체보상금 부과없이 계약연장을 하도록 하였다.

조달청 「물품구매(제조)계약 특수조건」 제7조 (계약이행관리)에 따르면 수요

기관이 납품기한을 연기하기 위해서는 계약상대자에게 통보를 하여야 하며, 계약상대자가 제조를 착수한 후에 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 연기하여야 하는 경우 3월 이내의 범위에서 1회에 한하여 연기할 수 있다. 다만, 수요기관과 계약상대자간에 합의를 한 경우에는 예외로 한다.

동 규정 제11조 (계약금액의 조정)에 따르면 계약체결 후 계약금액의 3%이상 변동이 있는 경우에는 계약금액이 가능하며, 제20조 (물가변동으로 인한 계약금액 조정방법)에 따르면 계약금액 조정 후 조정된 단가는 조정기준일 이후 납품분부터 적용하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○사업단이 계약변경한 40건 중 추가 연장기간이 10개월(300일) 이상 변경되는 건은 15건이다.

보상, 인허가, 선행공사 지연 및 동절기 공사중지 등 15건에 대해 수요기관인 우리공사의 귀책으로 인하여 지체보상금은 발생하지 않았지만, 최초 계약기간 대비 평균 2.8배, 최대 10배, 최소 1배가 당초 계약기간을 초과하여 연장되고 있는 실정이다.

계약기간 연장으로 인해 3% 이상 금액변동이 있는 경우에는 변경을 통해 금액을 보전할 수 있고, 이로 인한 법적인 문제가 발생할 가능성은 없지만, 계약자인 납품업체 입장에서는 어려운 수주과정을 거쳐 계약을 체결하고, 가능한 기한 내에 납품완료 및 준공처리로 계약금액의 정산을 받고 싶을 것으로 보여지나, 장기간 계약변경으로 인해 납품시기를 기다릴 수 밖에 없는 실정이다.

이는 우리공사가 시행하고 있는 계약자와 상생협력을 위해 재정 조기집행 및 선급금 지급 등의 다양한 지원 취지에도 부합하지 않으며, 이로 인한 계약상대자의 불만으로 감

독원들과 마찰이 발생할 우려가 있다.

따라서, 각 품목별 발주부터 계약체결까지 걸리는 소요시간과 선행공정을 고려한 발주시점 검토를 통해 가능한 최초 계약기간을 준수하여, 중소기업인 계약자와 상생할 수 있도록 성실히 노력할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 감사의견에 이견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 물품구매 계약체결 이후 과도한 계약기간 변경을 최소화 할 수 있도록 적정 발주 시점 등 개선방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)